Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS

Enhet: Tilsyn Trondheim sentrum
Saksansvarlig: Morten Knutsen
Telefon: +4792089414
Dato: 24.01.2024
Sak: 24/1007-2

Kodeworks Eiendom As
Fjordgata 30
7010 Trondheim

Tilsynsrapport - Fjordgata 30 - 5001/401/149

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS gjennomførte tilsyn i Fjordgata 30 den 11.01.2024.

Til stede:

Eier/representant for eier:	Eirik Larsen, Lasse Holanger og Øystein Holanger
Brann- og redningstjenesten:	Martin Nytrø, Anna-Karin Hermansen og Morten Knutsen
Andre:	Dag Denstad (Rambøll)

Behov for strakstiltak

Befaringen i bygningen viste at brannrisikoen var så høy at det var nødvendig med strakstiltak. Strakstiltakene ble oppsummert i en e-post til eier den 12.01.2024. Eier bekreftet senere samme dag at tiltakene var utført.

Dere må gi oss tilbakemelding

Under tilsynet ble det påvist avvik. Dere må dokumentere at avvikene er rettet innen 15.02.2024. Om dere trenger lengre tid til å utbedre deler av avvikene, så må dere sende oss en forpliktende framdriftsplan som viser når og hvordan dere skal rette disse. Dere må også dokumentere at avvikene blir rettet etter framdriftsplanen.

Dersom dere får denne tilsynsrapporten via deres offentlige digitale postkasse, oppfordrer vi dere til å svare via lenken som er vedlagt i postkassen.

Det bemerkes at det kun er tatt stikkprøver under tilsynet. Det er eiers ansvar å avdekke og utbedre avvik fra HMS-lovgivningen gjennom sitt systematiske sikkerhetsarbeid.

Tilsynets hensikt

Hensikten med tilsynet er å vurdere om bygningen er godt nok sikret mot brann, samt om eier av objektet har velfungerende systematisk sikkerhetsarbeid.

Omfang

Vurderingen er foretatt ved gjennomgang av dokumentasjon og befaring i objektet.

Historikk

Forrige branntilsyn ble gjennomført i 2018, etterfulgt av oppfølging og korrespondanse mellom brann- og redningstjenesten og eier. Tilsynet avdekket flere feil og mangler med hensyn på brannsikkerheten. Eier engasjerte i etterkant av tilsynet TekØk AS for å utarbeide en brannteknisk tilstandsvurdering med tilhørende tiltaksplan. Denne vurderingen skisserte to alternativer for oppgradering. Det ene alternativet innebar blant annet å installere sprinkleranlegg, mens det andre i stor grad beskrev bruk av passive brannsikringstiltak. Eier valgte det siste alternativet. Tidlig i 2022 fikk TBRT tilbakemelding om at tiltak var utført. Vår etterkontroll den 01.03.2022 avdekket imidlertid at flere tiltak gjenstod.

I den videre oppfølgingsprosessen informerte eier om at de vurderer totalombygging og bruksendring av brygga. Brannkonsept var utformet og søknad om rammetillatelse innsendt til

byggesaksbehandling. Beslutningsgrunnlaget for om brygga skal bruksendres eller fortsette med dagens drift, skulle etter planen være på plass før sommeren 2023. Brann- og redningstjenesten aksepterte eiers behov for å utrede muligheten til å kombinere brannsikring med totalombygging, under forutsetning av at det ble iverksatt midlertidige brannsikringstiltak. De midlertidige tiltakene beskrives i notatet *Midlertidig løsning* datert 19.01.2023. Det ble presisert at den midlertidige løsningen kunne vare frem til 01.01.2024. Etter dette måtte det iverksettes **ytterliggere** tiltak, jf. vårt brev datert 03.08.2023. I samme brev varslet vi om nytt tilsyn (avholdt 11.01.2024).

Følgende avvik ble påvist ved tilsynet den 11.01.2024:

Avvik 1:
Eier har ikke oppgradert byggverket til et tilfredsstillende sikkerhetsnivå.
Avvik fra:
Forskrift om brannforebygging § 8
Kommentar:
Fjordgata 30 er en eldre trebrygge med sikkerhetsnivå som er lavere enn hva som anses som akseptabelt i dag. Nåværende sikringstiltak i bygget er ikke tilstrekkelige for å hindre at brann får uakseptabelt stor konsekvens. Dette er særlig alvorlig med tanke på at bygningen har kulturhistorisk verdi og inngår i bryggerekka i Trondheim.

Eksempler på funn under tilsynet:

- Det eksisterer ingen tilfredsstillende branncellebegrensning/barrierer som kan hindre brannspredning i bygget.
- Rømningsveiene er ikke tilfredsstillende. De er ikke utført som egne brannceller og har ikke god nok belysning eller merking.
- Dekningsgraden på brannalarmanlegget synes å være mangelfull. I kjeller står store arealer uten deteksjon.
- Det er i sin tid installert et påkoblingssprinkleranlegg i brygga. Anlegget er tenkt å dekke langveggene mot naboene. Vi stiller spørsmål ved effekten av sprinkleranlegget, av flere grunner: anlegget løser ikke ut automatisk ved brann, dekningsgraden er mangelfull og innredningen/bruken av eiendommen er ikke slik den var den gangen anlegget ble prosjektert. Særlig etableringen av minilager, påvirker effekten og ytelsen av sprinkleranlegget negativt.

Eiere av eldre bygninger har ansvar for å oppgradere brannsikkerheten til et nivå som tilsvarer nyere bygninger. Ifølge forskrift om brannforebygging skal bygningen vurderes opp mot sikkerhetsnivået i byggeforskrift 1985 eller senere byggeregler. Det er mulig å velge andre løsninger enn de konkrete kravene i byggeforskrift 1985, dersom det kan dokumenteres at sikkerhetsnivået i byggverket blir minst like høyt på annen måte.

Kodeworks eiendom presenterte under tilsynet status for planene om totalombygging av eiendommen. Brannteknisk rådgiver Rambøll har laget et forslag til hvordan de branntekniske kravene i dagens regelverk kan tilfredsstilles med den nye planløsningen. Kodeworks eiendom kunne imidlertid ikke redegjøre for om og når planene faktisk skulle realiseres.

Det må snarest fattes en beslutning om brygga skal bygges om, eller om dagens bruk og planløsning skal beholdes.

Brannteknisk oppgradering må gjennomføres innen rimelig tid uavhengig av om bygningen skal bygges om eller ikke. Bygningens brannsikkerhetsnivå må oppgraderes til nivå som minst tilsvarer kravene i forskrift om brannforebygging § 8.

Avvik 2:
Eieren har ikke iverksatt rutiner som sikrer at kravene til brannsikkerhet som gjelder for byggverket blir overholdt.
Avvik fra:
Forskrift om brannforebygging §§ 4 og 9
Kommentar:
Under tilsynet ble det avdekket mangler ved det systematiske sikkerhetsarbeidet. Det kan blant annet nevnes lagring av brennbare materialer og gjenstander i rømningsveier, utstrakt bruk av skjøteledninger og bruk av løse varmeovner, frakoblede dørpumper og dårlig søppelhåndtering.

I etterkant av tilsynet mottok vi instrukser for de ulike leietakerne av brygga. Vårt tilsyn avdekket imidlertid at eier ikke har et *systematisk sikkerhetsarbeid* (mål, planer, tiltak, rutiner for jevnlig egenkontroll osv.). Kodeworks eiendom må utarbeide og ta i bruk rutiner som sikrer at kravene til brannsikkerhet som gjelder for byggverket blir overholdt. Videre må eier gjøre de som har rett til å bruke bygget kjent med kravene som gjelder for bruken og som er av betydning for brannsikkerheten.

Selv om dette tilsynet hovedsakelig hadde fokus på bygningseiers plikter, så fremkom det under tilsynet at heller ikke virksomhetene som leier arealer i bygningen har et velfungerende systematisk sikkerhetsarbeid. Vi forutsetter at eier avklarer ansvars- og oppgavefordelingen med leietakerne slik at bruken samordnes på en måte som bidrar til å forebygge brann.

Vi stiller dessuten spørsmål ved om dagens bruk av bygningen (minilager og pokerlokale) er i tråd med godkjenningene fra bygningsmyndigheten. Dersom denne bruken skal videreføres, må det dokumenteres at bruken er godkjent.

Avvik 3:
Eier har ikke sikret tilfredsstillende kontroll og vedlikehold av sikkerhetsinnretninger.
Avvik fra:
Forskrift om brannforebygging § 5
Kommentar:
Brannalarmanlegget ble kontrollert i 2022. Mangler som fremkom under kontrollen må rettes, herunder må orienteringsplanen oppdateres. Vi stiller også spørsmål ved om deteksjonen er tilstrekkelig, med tanke på at kjelleren ikke er heldetektert.

Forhåndsvarsel
Dette brevet er å anse som et forhåndsvarsel om pålegg jf. forvaltningsloven § 16. Hvis dere ikke retter opp avvikene innen fristen, vil vi vedta pålegg jf. brann- og eksplosjonsvernloven § 37. Dere har rett til å uttale dere om alt i rapporten, både vår beskrivelse av fakta, forståelse av loven, vurderinger og reaksjoner. Hvis dere mener rapporten inneholder feil, bør dere begrunne hvorfor.

Har dere spørsmål?
Saksbehandler er Morten Knutsen, som kan nås på telefon +4792089414.

Med hilsen

Anna-Karin Hermansen
leder forebyggende

Morten Knutsen
gruppeleder

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur

Kopi til
Eirik Larsen
Rambøll v/Dag Denstad

Mottakere

Kodeworks Eiendom As	Fjordgata 30	7010	Trondheim

KOPI

Hjemmelsgrunnlag og definisjoner

Lov- og forskriftshjemmel
Tilsynet ble foretatt i medhold av:

- Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver av 14. juni 2002 nr. 20 (brann- og eksplosjonsvernloven) § 13 annet ledd
- Forskrift om brannforebygging av 17. desember 2015 nr. 1710 § 18
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (HMS/internkontrollforskriften) § 7
- Forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen § 23

Definisjoner
Avvik: Overtredelse av krav fastsatt i, eller i medhold av, brann- og eksplosjonsvernloven.
Anmerkning: Forhold som av tilsynsmyndighetene mener det er riktig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet, og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.
Kommentar: Utfyllende beskrivelse av avvik og anmerkninger som beskriver de faktiske forhold ved objektet, samt beskrivelse av lovkrav.

Informasjon om mulige reaksjonsformer
Tilsynsrapporten angir avvik fra krav som er fastsatt i, eller i medhold av, brann- og eksplosjonsvernloven. Innen fastsatte tidsfrister skal eier/bruker gi skriftlig beskjed til brann- og redningstjenesten.
Dersom dette ikke innfris, kan brann- og redningstjenesten i samsvar med forvaltningsloven § 16 og brann- og eksplosjonsvernloven §§ 37-39 vurdere følgende reaksjonsformer:

- vedtak om pålegg om retting av avvik
- vedtak om tvangsmulkt (i form av et engangsbeløp eller dagbøter)
- vedtak om tvangsgjennomføring (for eiers/brukers regning) (forelegg)

KOPI